



Nr. 24 Kabinettsitzung vom 20. Februar 1925, 16 Uhr

R 43 I/1399 , Bl. 138-145

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Frenken, Geßler, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Weismann, Zweigert, Fischer, Geib, Joel; MinDir. Pünder, Kiep, Brecht, v. Brandt, Posse, Hoffmann; MinR Offermann, Daniels, Norden, Dorn, Reichard, Wölz, Schlegelberger, Quassowski (RJMin.), Quassowski (REMin.); OFinR Frommer; LGerR Harmening; ORegR Neufeld; RegR Meier; Protokoll: MinR Wachsmann, ORegR Grävell.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Einfuhrzölle für belgische Pferde. [abgesetzt]
2. Außerhalb der Tagesordnung: Volks- und Betriebszählungen. [...]
3. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung des 16. Ausschusses zu einer Sitzung am 26. Februar in Köln.
4. Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Reichsverfassung.
5. Beteiligung der Reichsregierung an der Heldengedenkfeier am 1. März 1925 im Reichstagsgebäude. [...]
6. Arbeitszeit der Reichsbeamten. [nach kurzer Debatte vertagt]
7. Entwurf eines Gesetzes über die unehelichen Kinder und die Annahme an Kindes Statt. [abgesetzt]
8. Aussprache über die grundsätzlichen Fragen der Aufwertung.

1. Einfuhrzölle für belgische Pferde. [abgesetzt]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Volks- und Betriebszählungen. [...]

3. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung des 16. Ausschusses zu einer Sitzung am 26. Februar in Köln ¹.

Reichsminister Dr. Frenken trägt bezüglich der Einladung des 16. Ausschusses des Reichstags zu einer Sitzung am 26. Februar nach Köln vor, daß der Wunsch sämtlicher Parteien dahin gehe, die Reichsregierung vertreten zu sehen ². Er selbst ist bereit hinzufahren.

Es wurde auf die sachlichen Bedenken, die einer Beteiligung von Ressortvertretern entgegenstehen, hingewiesen und auf Vorschlag des Herrn Reichskanzlers *beschlossen*, daß die Reichsressorts nicht vertreten sein sollen. Falls der Herr Reichsminister Dr. Frenken für seine Person die Beteiligung für angebracht hält, so sollen gegen eine solche Einwendungen nicht erhoben werden ³.

4. Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Reichsverfassung ⁴.

Den §§ 1, 2 und 4 der Vorlage wird nach Begründung durch den Herrn Reichsminister des Innern zugestimmt ⁵. Hinsichtlich des § 3 (Wiedereinführung von Orden und Titeln) wird beschlossen, eine derartige Anregung in die Regierungsvorlage nicht aufzunehmen, sondern es dem Reichsrat oder dem Reichstag zu überlassen, einen Initiativantrag in diesem Sinne zu bringen ⁶.

¹ S. Dok. Nr. 21, P. 12.

² Der 16. Ausschuß (bes. Gebiet) hatte in seiner Sitzung am 19. 2. beschlossen, die Reise nach Köln trotz der Bedenken der RReg. stattfinden zu lassen. Er hatte dem RJM die persönliche Teilnahme dringend nahegelegt (Vermerk Kempners vom 19. 2. in R 43 I/194, Bl. 82).

³ Frenken nimmt an der Tagung nicht teil (s. Schreiben des RMbesGeb. an den PrIM vom 10. 3. in R 43 I/194, Bl. 111 f.). – Lt. Pressemeldungen behandelt der Ausschuß bei Besprechungen mit Kommunalverbänden des bes. Gebiets vor allem die Finanzverhältnisse der Gemeinden sowie die Frage der vom Reich zu fordernden Entschädigungen an Bevölkerung und Gemeinden (s. „Die Zeit“ vom 27. 2.). Außerdem wird beschlossen, bei der RReg. für die Ernennung eines besonderen Reichsministers für die besetzten Gebiete einzutreten. S. dazu Dok. Nr. 45.

⁴ Der vom RIM am 3. 2. eingebrachte Entw. und seine Begründung hier abgedr. als Dok. Nr. 14.

⁵ Von den genannten Teilen des Entwurfs wird zunächst nur der unter § 2 konzipierte Änderungsvorschlag (Notverordnungsrecht der RReg. bei Nichtversammeltsein des RT) Gegenstand einer Vorlage an die gesetzgebenden Körperschaften. Der RIM leitet ihn – inhaltlich mit seiner Kabinettsvorlage übereinstimmend – als „Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Reichsverfassung“ am 16. 3. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 696, Bd. 399), der ihn am 16. 6. an den 13. Ausschuß (Rechtspflege) überweist (RT-Bd. 386, S. 2360). Der Entw. bleibt bis zur RT-Auflösung vom 31.3.28 unerledigt und wird in der folgenden Wahlperiode von der RReg. nicht wieder dem RT vorgelegt.

Zu § 1 des Entwurfs, der später gleichfalls Gegenstand einer gesonderten Vorlage an den RT wird, s. weiter Dok. Nr. 28, P. 5.

⁶ Eine Gesetzesinitiative erfolgt bis zum Ende der Weimarer Republik weder durch die parlamentarischen Körperschaften noch seitens der RReg. Das Problem der Ordens- und Titelverleihungen bleibt daher in diesem Zeitraum ebenso ungelöst wie die mit ihm eng verknüpfte Frage einer Neuregelung der Amtsbezeichnungen (s. die Begründung des RIM zu § 3 des Entwurfs in Dok. Nr. 14). Letztere, die seit der Besoldungsordnung von 1920 (s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 14) gesetzlich festgelegt waren, werden im Gegenteil durch das Besoldungsgesetz vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 349) erneut bestätigt und erweitert. – Zur Wiedereinführung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen durch das Kabinett Hitler s. das Gesetz vom 7.4.33 (RGBl. I, S. 180).

5. Beteiligung der Reichsregierung an der Heldengedenkfeier am 1. März 1925 im Reichstagsgebäude. [...]

6. Arbeitszeit der Reichsbeamten. [nach kurzer Debatte vertagt]

7. Entwurf eines Gesetzes über die unehelichen Kinder und die Annahme an Kindes Statt. [abgesetzt]

8. Aussprache über die grundsätzlichen Fragen der Aufwertung.

Vor Eintritt in die materielle Verhandlung wurde die Frage der taktischen Behandlung des Entwurfs⁷ besprochen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bedauerte, daß die Preußische Regierung ihre Absicht, bereits am 23. März mit der Beratung der Steuergesetze zu beginnen, wieder aufgegeben habe und richtete an den Vertreter des Preußischen Staatsministeriums^{7a} die Bitte, dafür einzutreten, daß dieser Beschluß rückgängig gemacht und möglichst bald wenigstens mit der Beratung der kleinen technischen Gesetze begonnen werde, zumal zwei Lesungen verabredet worden sind.

Staatssekretär *Weismann* sagte Unterstützung dieser Anregung zu und gab dem Reichsminister der Finanzen anheim, dem preußischen Herrn Finanzminister⁸ nahezu legen, die alsbaldige Beratung der technischen Bestimmungen zuzulassen.

Das Kabinett war einhellig der Meinung, daß, dem Vorschlage des *Reichsministers des Innern* entsprechend, bei dem Reichstage die Verlängerung der für die Einbringung des Aufwertungsgesetzes gestellten Frist, die am 3. März abläuft⁹, nachgesucht werden müsse¹⁰, damit zuvor innerhalb der Fraktionen nicht nur über das Aufwertungsgesetz, sondern auch über die einheitliche Behandlung der mit ihm in Zusammenhang stehenden Steuergesetze¹¹ sowie über das Finanzausgleichsgesetz¹² verhandelt werden könne. Er erklärte, daß seine Fraktion einem Antrage auf Verlängerung Schwierigkeiten nicht entgegensetzen werde.

Auf Anregung des Herrn *Reichskanzlers* soll jedoch durch die Verlängerung der Frist die Beratung im Kabinett nicht aufgehalten, sondern im Kabinett möglichst bald zu Ende geführt werden. Er schlägt vor, heute die erste Lesung des Entwurfs des Reichsjustizministeriums¹³ und der mit ihm im Zusammenhang stehenden Fragen vorzunehmen.

⁷ S. Anm. 13.

^{7a} StS Weismann.

⁸ Höpker-Aschoff.

⁹ Die RReg. hatte am 5. 2. durch Frenken im RT erklären lassen, sie werde den Entwurf eines Aufwertungsgesetzes „binnen drei Wochen“ den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten (RT-Bd. 384, S. 346). Das oben genannte Datum dürfte daher auf einem Irrtum beruhen.

¹⁰ Vgl. dazu Anm. 14 zu Dok. Nr. 41.

¹¹ S. dazu Dok. Nr. 7 und Dok. Nr. 16, P. 1.

¹² S. dazu Dok. Nr. 28, P. 2.

¹³ Der RJM hatte am 18. 2. den vorläufigen Entw. eines Hypothekenaufwertungsgesetzes (eine Titelüberschrift fehlt; der geänderte, am 26. 2. vorgelegte Entw. ist überschrieben: „Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Dritten Steuernotverordnung“, s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 48; Titel der Endfassung: „Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen“ vom 16.7.25, RGBl. I, S. 117) als Kabinettsvorlage übersandt und dazu in seinem Begleitschreiben mitgeteilt: Dem Entwurf lägen die Ergebnisse der Besprechung vom 6. 2. (s. dazu Anm. 1 zu Dok. Nr. 18) zugrunde. Abweichend von den in dieser Besprechung vorgetragenen Vorschlägen des RJMin. sehe der Entwurf daher eine 5%ige Erhöhung des Aufwertungssatzes der Dritten Steuernotverordnung (15%) nur bei Hypotheken vor, die „innerhalb der ersten Hälfte des Wehrbeitragswertes“ (s. dazu Anm. 19) des Grundstücks liegen. Er schließe zudem eine über den Rahmen des § 11 der Dritten Steuernotverordnung hinausgehende Rückwirkung (s. dazu Anm. 10 zu Dok. Nr. 18) allgemein, auch bei Hypotheken, aus. Entsprechend dem Wunsch der Ressorts sei schließlich von dem Gedanken einer Aufwertung der Bankanleihen Abstand genommen worden. Der RJM fügt abschließend hinzu: „Ich halte mich für verpflichtet, offen auszusprechen, daß nach meiner durch neuere Informationen bestärkten Überzeugung der Entwurf

Das *Kabinett* stimmt dem zu.

Graf Kanitz hält eine über die 3. Steuernotverordnung hinausgehende Erhöhung des Aufwertungssatzes für untragbar¹⁴ und schlägt vor, eine solche dem Reichstage zu überlassen.

Staatssekretär *Joel* hält diese Anregung für unzweckmäßig, da die von ihm gehörten Vertreter maßgebender Parteien erklärt hätten, daß sie einen Entwurf, der nicht eine Aufwertung bis zu mindestens 25% bringe, von vornherein ablehnen würden. Diese Höhe brauche für die 2. und 3. Hypotheken und für die Obligationen nicht erreicht zu werden, sei aber für die erststelligten Hypotheken unvermeidlich.

Nach eingehender Aussprache wurde auf Vorschlag des Herrn *Reichskanzlers* beschlossen in der ersten Lesung einen Beschluß über die Zahlenhöhe der Zusatzaufwertung nicht zu fassen, sondern sich mit der grundsätzlichen Erörterung zu begnügen.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß es wegen der Vorbelastung der Industrie durch das Dawes-Gutachten¹⁵ nötig sei, die Industrieobligationen herauszulassen¹⁶. Hinsichtlich der Umrechnung nach der Meßzahl¹⁷ müsse man den Wünschen der Parteien entgegenkommen.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte sich ebenfalls auf den Standpunkt, daß der Umrechnungssatz sich nicht nach dem Dollar zu richten brauche. Ausschlaggebend sei der Rang, in den der Aufwertungsbetrag eingetragen werden solle. Es wirke am wenigsten schädlich, wenn das nicht an bereiter Stelle, sondern möglichst weit hinten im Grundbuch geschehe.

Staatssekretär *Joel* hält für möglich, daß bei Aufwertung erster Hypotheken auf 25% der Aufwertungsbetrag in Höhe der Zusatzaufwertung¹⁸ hinter einer Kreditgrundschuld eingetragen werde.

Auf Vorschlag des Reichskanzlers wird beschlossen, eine Erhöhung für beste Hypotheken unter Vorbehalt des Satzes grundsätzlich zuzulassen. Dabei soll sich die Frage, ob die Hypothek innerhalb von 50% des Wehrbeitrags¹⁹ liege, nach dem alten Wert des Grundstücks, dagegen die Frage, an welche Stelle der Aufwertungsbetrag einzutragen sei, nach dem neuen Wert des Grundstücks richten. Als alter Wert soll für die erste Lesung der berichtigte Wehrbeitragswert angenommen werden. Für die Zusatzhypothek²⁰ soll Eintragung in der zweiten Hälfte des Grundstückswertes in

in der vorliegenden Fassung bei der Geringfügigkeit der Verbesserungen, die er den Gläubigern im Verhältnis zur Dritten Steuernotverordnung bietet, bei den politischen Parteien des Reichstages auf schroffen Widerstand stoßen wird. Um den Entwurf den Parteien einigermaßen annehmbar zu machen, halte ich neben einer Erhöhung des Aufwertungssatzes jedenfalls eine in mäßigen Grenzen gehaltene Rückwirkung für unerlässlich.“ (R 43 I/2455, Bl. 121-132). – Auf telefonisches Ersuchen der RkE legte der RJM mit Schreiben vom 19. 2. hierzu noch einige ergänzende Bestimmungen vor, die er bei Beratung des Entwurfs zu berücksichtigen bat: 1) Hypotheken, die innerhalb des Wehrbeitragswertes (s. dazu Anm. 19) liegen, werden auf 25% aufgewertet. 2) Bei allen anderen Hypotheken 15%. 3) Für Industrieobligationen Beibehaltung des geltenden Satzes von 15%. „Dabei gehe ich davon aus, daß der Herr Reichswirtschaftsminister in der Lage ist, im Reichstage den Nachweis zu führen, daß eine Heraufsetzung des Aufwertungssatzes bei Obligationen den Kredit der Industrie, namentlich den Auslandskredit, erheblich gefährden müßte.“ 4) Rückwirkende Aufwertung bis zum 1.1.23, aber nur für Hypotheken. Die Rückwirkung findet nicht statt: a) wenn die Leistung auf die Kündigung des Gläubigers erfolgt ist, es sei denn, daß der Gläubiger nachweislich durch wirtschaftliche Not zur Kündigung veranlaßt war; b) wenn die Aufwertung für den Schuldner mit Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage eine unbillige Härte bedeuten würde (R 43 I/2455, Bl. 133 f.).

¹⁴ Der Aufwertungssatz der Dritten Steuernotverordnung beträgt 15% des Goldmarkbetrages der Hypotheken und Industrieobligationen.

¹⁵ S. das „Gesetz über die Londoner Konferenz“ (Londoner Schlußprotokoll und seine Anlagen) vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 289) und das unter dem gleichen Datum verkündete „Gesetz über die Industriebelastung“ (RGBl. II, S. 257).

¹⁶ Vgl. die ausführlichen Darlegungen des RWiM in seinem Schreiben vom 8.2.25 (Dok. Nr. 18).

¹⁷ Meßzahl ist nach einer tabellarischen Zusammenstellung in der Anlage zum Entw. des RJM (s. Anm. 13) der für den Zeitpunkt des Erwerbs der Hypotheken und Obligationen ermittelte Papiermarkwert der GM, durch den der Nennwert der Hypotheken und Obligationen zur Errechnung ihres Goldmarkwerts zu teilen ist. Dieses Umrechnungsverfahren gilt nur bei Ansprüchen, die in der Zeit zwischen Januar 1918 und November 1923 erworben wurden. Lag der Erwerb vor dem 1.1.18, so wird der Nennwert als Goldmarkbetrag zugrunde gelegt.

¹⁸ Gemeint ist wohl die 10%ige Erhöhung gegenüber dem Aufwertungssatz der Dritten Steuernotverordnung von 15%.

¹⁹ Reichssteuer zur Deckung der Rüstungsausgaben auf Grund des „Gesetzes über einen einmaligen außerordentlichen Wehrbeitrag“ vom 3.7.13 (RGBl., S. 505), die nach dem Grundstückswert bemessen wurde. Spätere Berichtigungen erfolgten auf Grund Art. II, § 3 der Zweiten Steuernotverordnung vom 19.12.23 (RGBl. I, S. 1205) sowie einer diesbez. Durchführungsverfügung des RFM vom 8.3.24 (RMinBl., S. 103), in denen die seit 1913 eingetretene Änderung des Grundstückswerts Berücksichtigung fand.

²⁰ Muß wohl heißen: Zusatzaufwertung. In dem ergänzten Entw. des RJM vom 26. 2. (s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 48) heißt es dazu: „Bei der Eintragung ist dem Eigentümer die Befugnis vorzubehalten, mit dem Range vor der Zusatzaufwertung eine Hypothek oder

Aussicht genommen werden, der Rest der ersten Hälfte für die Eintragung einer Eigentümerschuld offen gehalten werden.

Die Frage der Individuallösung²¹ wird als untragbar einstimmig abgelehnt. Ebenso wird die Möglichkeit einer generellen prozentualen Lösung mit elastischer Klausel noch oben und unten abgelehnt, jedoch sollen die Bestimmungen der 3. Steuernotverordnung, die eine Ermäßigung nach unten zulassen, aufrechterhalten bleiben²².

Graf Kanitz hält es für politisch untragbar, daß eine höhere Aufwertung nur bei Hypotheken zugelassen werden solle, und spricht sich daher für eine höhere Aufwertung auch der Industrieobligationen aus.

Reichsminister Dr. *Neuhaus* führt aus, daß die Industrie mit den 15% der 3. Steuernotverordnung zuzüglich 3% Obligationensteuer belastet sei²³, wozu noch eine Belastung mit rund 17% auf Grund des Dawes-Gutachtens²⁴ trete. Daher komme eine höhere Belastung wohl nicht in Frage.

Der *Reichsminister des Innern* hält dem entgegen, daß die Landwirtschaft auf acht Jahre durch die Eintragung der Rentenbanklasten gebunden sei²⁵.

Nach längerer Debatte stellte der Herr *Reichskanzler* fest, daß die Mehrheit sich gegen eine Erhöhung der Aufwertung bei den Industrieobligationen ausgesprochen habe. Wenn die Erhöhung bei den Hypotheken auf erste Hypotheken beschränkt bleibe, so gäbe es kein entsprechendes Korrelat bei den Industrieobligationen; daher könne aus einer höheren Aufwertung erster Hypotheken ein Schluß für die Industrieobligationen nicht gezogen werden, vielmehr soll, wenn im Reichstag Wünsche hinsichtlich einer Erhöhung auch bei den Industrieobligationen hervortreten, der Ausweg dahin gesucht werden, daß statt des Aufwertungssatzes der Steuersatz erhöht wird²⁶.

Hinsichtlich der Aufwertung der Sparkassenguthaben weist der *Reichskanzler* darauf hin, daß eine Verneinung höherer Aufwertung politisch mit Rücksicht auf die kleinen Sparer nicht durchzusetzen sein werde, er regt daher ein Einwirken des Reichs unter Umständen sogar durch Zahlung von Zuschüssen auf die Länder dahin an, den Sparkassen eine höhere Aufwertung zur Pflicht zu machen. In der Debatte werden erhebliche Bedenken dagegen, namentlich seitens des *Reichsministers der Finanzen* mit Rücksicht auf § 59 des Finanzausgleichsgesetzes²⁷ geltend gemacht, der gleichzeitig zur Sprache bringt, daß ja die Sparkassen bei höherer Aufwertung der ersten Hypotheken und bei

Grundschuld bis zu dem Goldmarkbetrage eintragen zu lassen, der dem unbelasteten Teile der ersten Hälfte des Grundstückswerts entspricht.“

²¹ Gemeint ist eine Regelung unter Berücksichtigung des Einzelfalles, d. h. Zulässigkeit und Höhe der Aufwertung müßten für jeden einzelnen Fall nach dem Grundsatz von Treu und Glauben besonders festgestellt werden. In dieser Richtung hatte sich das Reichsgericht in einem Urteil vom 28.11.23 ausgesprochen, worin es heißt: Es müßten neben dem gesteigerten Grundstückswert zahlreiche andere Umstände in Betracht gezogen werden, z. B. „je nach der Sachlage die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Schuldners, ferner der Umstand, ob es sich um landwirtschaftliche, industrielle oder städtische Grundstücke handelt; ebenso werden die Lasten, namentlich öffentlicher Art, die dem Grundbesitz auferlegt sind, bei Mietgrundstücken auch die Verminderung ihres Ertrages durch die zum Schutze der Mieter ergangenen Bestimmungen, Berücksichtigung verdienen.“ (Das Urteil ist gedr. in: Juristische Wochenschrift, 53 (1924), S. 38 ff.). Den Gedanken der Individuallösung vertreten mit gewissen Einschränkungen u. a. die DNVP-Abg. Best und Steiniger, die am 7. 3. den „Entwurf eines Gesetzes betreffend die Umwertung aller Geldschulden“ (RT-Drucks. Nr. 632, Bd. 399) einbringen. S. dazu die Ausführungen Bests in der RT-Debatte am 7.3.25 (RT-Bd. 384, S. 920 ff.). Der Antrag wird am 11. 3. an den Aufwertungsausschuß überwiesen (RT-Bd. 384, S. 1000), gelangt aber wegen der Annahme der Aufwertungsgesetze (s. Anm. 1 und 2 zu Dok. Nr. 125) nicht wieder vor das Plenum.

²² Dazu Art. I, § 2 der Dritten Steuernotverordnung (s. Anm. 1 zu Dok. Nr. 5): „Der Schuldner kann eine Herabsetzung der Aufwertung verlangen, wenn dies mit Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage zur Abwendung einer groben Unbilligkeit unabweisbar erscheint.“

²³ S. Anm. 4 zu Dok. Nr. 18.

²⁴ S. zuvor Anm. 15.

²⁵ S. das „Gesetz über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen“ vom 30.8.24 (RGL. II, S. 252).

²⁶ Die Endfassung des „Gesetzes über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen“ vom 16.7.25 (RGL. I, S. 117) bleibt bei einem Aufwertungssatz von 15% für Industrieobligationen und verwandte Schuldverschreibungen. Eine besondere Versteuerung der Obligationen wird nicht vorgesehen.

²⁷ § 59 des „Gesetzes über den Finanzausgleich“ vom 23.6.23 (RGL. I, S. 494) bestimmt: „Das Reich darf den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) neue Aufgaben nur zuweisen, wenn es gleichzeitig für Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge trägt.“

einer etwaigen Aufwertung der Kriegsanleihen im Durchschnitt eine Aufwertung von etwa 20% erhielten und daher in der Lage sein müßten, ihre Guthaben mit etwa 15% aufzuwerten.

Auf Vorschlag des Herrn Reichskanzlers wird daher *beschlossen*, diesem Gedankengang zu folgen²⁸ und dabei von seiten des Reichs eine alsbaldige Tilgung der im Besitz der Sparkassen befindlichen Kriegsanleihe vorzusehen. In der Begründung des Gesetzes soll hervorgehoben werden, daß dadurch die Sparkassen in die Lage versetzt würden, auf den Normalsatz aufzuwerten. Die Einzelheiten der Durchführung aber sollen den Ländern überlassen bleiben²⁹.

Die Aufwertung der Bankguthaben und Genossenschaftsguthaben wird abgelehnt. Hinsichtlich des Restkaufgeldes wird beschlossen, dem Standpunkt des Reichsjustizministeriums im Entwurf beizutreten³⁰.

Gemäß Anregung des Herrn *Reichswirtschaftsministers* wird beschlossen, daß bei der Bemessung des Zinssatzes aus dem Entwurf des Reichsjustizministeriums die Bestimmung gestrichen werden soll, daß Zinsen nicht über den Vertragssatz hinaus gezahlt werden sollen³¹, und zwar mit Rücksicht darauf, daß voraussichtlich auch die Anleihen³² auf einen einheitlichen Zinssatz konvertiert werden werden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hatte Bedenken dagegen erhoben, weil dadurch die landwirtschaftliche Zinsgebarung voraussichtlich auf 5% in unterer Grenze festgelegt werden werde.

Hinsichtlich der Fälligkeit schlägt der *Reichsminister der Finanzen* vor, für die etwaige Zusatzaufwertung die Verzinsung erst vom 1.1.1932 und die Tilgung erst vom 1.1.1940 ab zuzulassen³³, da vor allem durch eine höhere Verzinsung Gefahren hinsichtlich der Steuererträge, insbesondere der Einkommensteuer ausgelöst werden können.

Staatssekretär *Joel* hält den Vorschlag hinsichtlich der Tilgung für möglich, hinsichtlich der Verzinsung aber aus politischen Gründen für ausgeschlossen, da die Gläubiger dann bis zum Jahre 1932 keine Vorteile von der erhöhten Aufwertung haben würden. Es wird beschlossen, hinsichtlich der Zusatzaufwertung die Verzinsung ab 1.1.1928 zuzulassen und die Fälligkeit ab 1.1.1940 festzusetzen. Tilgungshypothesen sollen entsprechend dem Entwurf des Reichsjustizministeriums im § 5 Absatz 1 in der rechtlichen Konstruktion als Abzahlungshypothesen vorgesehen werden.

Als Umrechnungssatz soll nicht der Dollar, sondern die in der Anlage des Entwurfs des Reichsjustizministeriums im einzelnen berechnete Meßzahl maßgebend sein³⁴.

28 Nach der Endfassung des Gesetzes (s. zuvor Anm. 26) werden Sparkassenguthaben bei öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden Sparkassen in der Weise aufgewertet, daß das aufgewertete Sparkassenvermögen (im Text des Gesetzes: „Teilungsmasse“) von einem Treuhänder unter die Gläubiger verteilt wird. Der bei der Verteilung auf die Sparkassenguthaben entfallende Betrag soll mindestens 12½% des Goldmarkbetrages erreichen.

29 Die Tilgung der bei den Sparkassen befindlichen Kriegsanleihen erfolgt im Rahmen des „Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen“ vom 16.7.25 (RGBl. I, S. 137; zur Beratung der diesbez. Vorlage des RFM s. die letzte Seite dieses Protokolls), das den RFM ermächtigt, hierfür einen einmaligen Betrag von 150 Mio RM zu verausgaben. Aus diesen Mitteln soll bedürftigen Personen, die Altbesitzanleihen von weniger als 1000 RM Gesamtnennwert besitzen, eine Barabfindung von 15 RM je 100 RM des Nennbetrages gewährt werden.

30 Betrifft Forderungen, die durch Hypothek, Schiffspfandrecht oder Bahnpfandrecht gesichert sind. Sie sollen nach der Vorlage des RJM (s. zuvor Anm. 13) auf 15% (nach der Endfassung des Gesetzes (s. zuvor Anm. 26) auf 25%) des Goldmarkbetrages aufgewertet werden. Eine höhere oder geringere Aufwertung unter Abweichung von den normalen Höchstsätzen sei nur zulässig, „wenn es sich um eine Kaufgeldforderung (Kaufgeld für den Erwerb des mit der Hypothek belasteten Grundstücks) handelt, die nach dem 31. Dezember 1911 [in der Endfassung des Gesetzes: 31.12.1908] begründet worden ist.“

31 Zur Verzinsung bestimmt der Entw. des RJM: Die gesamten aufgewerteten Ansprüche sind bis zum 31.12.24 unverzinslich. Der Zinssatz beträgt vom 1.1.25 ab 2%, vom 1.4.25 ab 4% und vom 1.1.26 ab 5%; in keinem Falle sind jedoch mehr als die vertragsmäßig ausbedungenen Zinsen zu entrichten. In der Endfassung ist der Höchstzinssatz von 5% erst für den Zeitraum ab 1.1.28 vorgesehen.

32 S. unten Anm. 40.

33 Die Tilgung der 15%igen Grundaufwertungsbeträge soll nach der Vorlage des RJM ab 1.1.32 zulässig sein.

34 S. zuvor Anm. 17.

Hinsichtlich der *Rückwirkung* begründet Staatssekretär *Joel* den im Schreiben des Reichsjustizministeriums vom 19. Februar 1925 gemachten Vorschlag, die Rückwirkung bis zum 1. Januar 1923 zuzulassen³⁵.

Der *Reichskanzler* hält für erforderlich, wegen des Einflusses der Rückwirkung auf die den Ländern überwiesenen Steuern, insbesondere die Wohnungssteuer, die Stellungnahme Preußens kennenzulernen.

Staatssekretär *Weismann* erklärt, daß ihm persönlich die Ausführungen des Staatssekretärs *Joel* einleuchten.

Staatssekretär *Joel* weist darauf hin, daß in den Vorbesprechungen die Länder und insbesondere auch Preußen sich für die Rückwirkung ausgesprochen hätten mit Ausnahme des Preußischen Finanzministers³⁶. Für das Zentrum sei die Rückwirkung eine unerläßliche Bedingung. Die Vertreter des Reichsfinanzministeriums, des Reichsernährungsministeriums und auch des Reichswirtschaftsministeriums, soweit die Landwirtschaft in Frage kommt, sprachen sich gegen die Rückwirkung aus. Der *Reichswirtschaftsminister* befürchtet für die Industrie keine großen Gefahren aus der Rückwirkung, da sie für die Obligationen kaum in Frage kommen könne.

Auf Anfrage des *Reichskanzlers* erklärte Staatssekretär *Joel*: Die Fühlungnahme mit den von ihm gehörten Parteivertretern habe ergeben, daß für den Fall der Zulassung der Rückwirkung für die Hypotheken eine entsprechende Behandlung der Obligationen nicht unbedingt notwendig erscheine. Zudem würde auch für die Hypotheken ein Härteparagraph vorgesehen werden können, wonach die Rückwirkung der Aufwertung, insbesondere auch die Wiedereintragung bereits gelöschter Hypotheken im Falle besonders ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse des Schuldners ganz oder teilweise ausgeschlossen werden könne. Im übrigen bedürfe es noch einer Entschließung darüber, ob die Rückwirkung nur für die bisher vorgesehenen 15%, oder aber auch für eine etwaige Zusatzaufwertung Platz greifen soll.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* hält für ausgeschlossen, daß die Parteien hinsichtlich der Hypotheken von der Rückwirkung abzubringen sein werden.

Der *Reichsernährungsminister* äußert Bedenken gegen die verschiedenartige Behandlung der 15% mit der Zusatzaufwertung.

Der *Reichskanzler* neigt dazu, die Rückwirkung nur in halber Höhe und äußerstenfalls bis 1.1.1923 zuzulassen.

Der *Reichsminister der Finanzen* rät, in der Frage der Rückwirkung ablehnend zu bleiben und es auf eine Gewaltprobe ankommen zu lassen.

Es wird auf Vorschlag des *Reichskanzlers* beschlossen, in dem für die zweite Lesung vorzulegenden Entwurf die Rückwirkung nicht aufzunehmen, wohl aber in einer Anlage der heutigen Beratung entsprechende Eventualbestimmungen auszuarbeiten³⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die vorgesehene Anleiheaufwertung³⁸. An der Unterscheidung zwischen altem und neuem Besitz solle festgehalten werden. Alle Anleihen würden zunächst zu 5% einheitlich konvertiert und allen Besitzern ein gleiches Papier³⁹ im Umtausch eingehändigt⁴⁰. Dieses Papier sei nicht verzinslich. Den Altbesitzern solle jedoch eine Rente von 5%

³⁵ S. zuvor Anm. 13.

³⁶ Der StS bezieht sich wohl auf Beratungen mit Vertretern der Länderregg., die am 21. und 22. 1. im RJMin. stattgefunden hatten. Dazu eine nicht signierte, vom RJM am 5. 2. an die Rkei übermittelte Niederschrift in R 43 I/2455, Bl. 93-103.

³⁷ S. Dok. Nr. 48, dort bes. Anm. 2.

Die Protokollführung durch MinR Wachsmann endet hier, für den Rest zeichnet ORegR Grävell.

³⁸ Der RFM hatte am 5. 2. den „Referentenentwurf eines Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen“ als Kabinettsvorlage übersandt (R 43 I/2455, Bl. 78-89). Zum Inhalt s. die folgenden Anmerkungen.

³⁹ In der Vorlage als „Schuldverschreibungen oder Schuldbuchforderungen der „Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reiches“ bezeichnet.

⁴⁰ Aufgewertet werden nach der Vorlage alle sog. „Alten Reichsanleihen“, d. h. die bis zum 1.7.20 in Form von Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen oder Schuldbuchforderungen begründeten und die vom Reich durch das „Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich“ vom 29.7.22 (RGBl. II, S. 693) übernommenen,

gewährt werden⁴¹. Vielleicht werde der Besitz für den Altbesitzer auch dadurch ertragreich gemacht werden können, daß zwar von einer laufenden Rente abgesehen werde, dafür aber eine möglichst beschleunigte Tilgung in Aussicht genommen werde⁴². Den bedürftigen Altbesitzern solle außerdem eine Sozialrente bis zu 600 Mark gegeben werden⁴³.

Für die Länder- und Gemeindegeldanleihen werde eine ähnliche Regelung vorgesehen, wobei es den Ländern überlassen bleibe, ob auch bei diesen Anleihen ein Unterschied zwischen altem und neuem Besitz gemacht werden solle. Für diese Gesetzesbestimmungen werde eine verfassungsändernde Mehrheit erforderlich sein. Es ergebe sich daher die Notwendigkeit zu prüfen, ob nicht von vornherein für die Anleihefragen zwei Gesetzentwürfe, einer für die Reichsanleihen und einer für die Länder- und Gemeindegeldanleihen vorgelegt werden sollen.

Staatssekretär *Geib* erklärte sich mit den Aufwertungsplänen einverstanden.

Der *Reichskanzler* empfahl den Tilgungsweg für die Altbesitzer, jedoch nicht in der Form der einfachen Tilgung, sondern in der Form der Prämienauslosung.

Der *Reichswirtschaftsminister* war ebenfalls mit den Plänen einverstanden.

[...]

Das *Kabinett* stimmte darauf, ohne einen Beschluß zu fassen, den Grundzügen der vom Reichsfinanzminister vorgetragenen Anleiheaufwertung zu und empfahl, möglichst den Weg der Prämienauslosung zu gehen.

Die Gesetze über die allgemeine Aufwertung, d. h. über die Aufwertung der Reichsanleihen und die der Länder- und Kommunalanleihen, sollen zunächst in einem Entwurf vorgelegt werden. Dabei soll die Gesetzesform und nicht die Novellenform gewählt werden.

Eine zweite Lesung im Kabinett werde in der nächsten Woche stattfinden⁴⁴.

Der *Reichsminister der Justiz* wünschte, daß, da mit einer Innehaltung des dem Reichstag versprochenen Termins nicht mehr gerechnet werden könne, nunmehr von der Reichsregierung eine neue Erklärung abgegeben werde, die die Nichteinhaltung der Frist begründe.

Der *Reichskanzler* stimmte dem zu und empfahl, die Verschiebung damit zu begründen, daß die Reichsregierung zunächst noch mit den Parteien weiter verhandeln müsse, was in der kurzen Zeit bisher nicht möglich gewesen sei⁴⁵.

Der *Reichswehrminister* wünschte, daß künftig von einer derartigen Festlegung der Regierung auf bestimmte Termine abgesehen werde. Die Reichsregierung käme dabei nur in Schwierigkeiten.

Das *Kabinett* war damit einverstanden.

auf Mark lautenden verzinslichen Schulden. Eingeschlossen sind auch solche Alten Reichsanleihen, die sich nicht mehr in den Händen der ursprünglichen Besitzer befinden. Bei diesen dürfte es sich um den oben erwähnten „neuen Besitz“ handeln. – Für den Umtausch gegen die Schuldverschreibungen der „Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reiches“ ist im Entwurf die folgende Regelung vorgesehen: Es sollen für je 100 Mark Nennbetrag der Alten Reichsanleihen 5 RM Anleiheablösungsschuld und für je 100 Mark der Sparprämienanleihe von 1919 2,50 RM Anleiheablösungsschuld gewährt werden. Verzinsung und Tilgung könnten erst nach Erledigung der Reparationen erfolgen.

⁴¹ Hierbei handelt es sich um den erwähnten „alten Besitz“, d. h. um Alte Reichsanleihen, die sich seit der Zeit vor dem 1.7.20 in den Händen der gegenwärtigen Besitzer befunden haben („Alte Reichsanleihen dauernden Besitzes“). Die Rente („Ablösungsrente“) soll – beginnend mit dem 1.1.26 – zunächst bis 31.12.28 gewährt werden, und zwar in Höhe von jährlich 5% des Nennbetrages der Anleiheablösungsschuld (s. Anm. 40). Die Fortgewährung der Rente auf je weitere drei Jahre ist im Wege der Gesetzgebung zu regeln.

⁴² Eine Sonderbestimmung über die Tilgung (vgl. Anm. 40) der „Alten Reichsanleihen dauernden Besitzes“ ist im vorliegenden Entwurf nicht enthalten. – In dem überarbeiteten „Entwurf eines Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen“, den der RFM am 27. 2. vorlegt, ist – unter Wegfall der Rentenbestimmungen – für den Altbesitz folgende Tilgungsregelung getroffen: Die Tilgung der auf die Anleihealtbesitzer entfallenden Anleiheablösungsschuld (s. Anm. 40) erfolgt im Wege der Prämienauslosung. Für diesen Zweck ist jährlich eine Summe von 50 Mio RM, höchstens jedoch 5% des Nennbetrages der Anleiheablösungsschuld aufzuwenden. Die Auslosung beginnt im Rechnungsjahr 1926 und ist nach einem von der Reichsschuldenverwaltung aufzustellenden Plan abzuwickeln (R 43 I/2455, Bl. 208–220).

⁴³ Es handelt sich um eine „Anleiherente“, die bedürftigen Kriegsanleihealtbesitzern in Höhe von 40% der Anleiheablösungsschuld, höchstens jedoch bis zu einem Jahresbetrag von 600 RM (in der Endfassung des Gesetzes: 800 RM) zu gewähren ist.

⁴⁴ Dazu kommt es erst in der Kabinettsitzung vom 16. 3. S. Dok. Nr. 48, P. 1.

⁴⁵ S. dazu Anm. 14 zu Dok. Nr. 41.

Zitierhinweis

Nr. 24 Kabinettsitzung vom 20. Februar 1925, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 89–98 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D24>